Ordinacions i reglaments

Reglament del 10-5-2019 que regula el sistema de votacions de les propostes de la Comissió de la Mútua dels empleats del Comú d'Encamp.

Exposició de motius

La Comissió de la Mútua dels empleats del Comú d'Encamp, en mèrits del que estableix l'article 15 de l'Ordinació de la Mútua dels empleats del Comú d'Encamp (OMutCE), a efectes de poder exercir les funcions principals que té encomanades, i poder sotmetre les propostes corresponents a l'aprovació dels mutualistes, és necessari desenvolupar una normativa reguladora del sistema de votacions de les actuacions com la revisió de la tarifa de cotització superior a l'1,5% de retenció aplicada al salari global mensual dels empleats, com de l'adopció de mesures destinades a la cobertura o contractació d'altres prestacions diferents a les descrites en l'Ordinació de MutCE, així com de les propostes de modificació de l'Ordinació referenciada.

Vist que els empleats han analitzat, han fet les aportacions escaients, i finalment han validat el contingut de la normativa que es planteja aprovar per millorar el funcionament de la Mútua dels empleats del Comú d'Encamp.

Vist el contingut de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, en concret la disposició addicional quarta;

Per aquest motiu, en el sessió ordinària de Consell de Comú de data 9 de maig del 2019 s'aprova el present Reglament amb el contingut següent:

Article 1. *Objecte*
Aquest reglament té per objecte regular el sistema de votacions de les propostes i les actuacions que plantegi la Comissió de la Mútua dels empleats del Comú d'Encamp als mutualistes, d'acord amb el que preveu l'article 15 de l'Ordinació de la Mútua dels empleats del Comú d'Encamp.

Article 2. *Àmbit d'aplicació*
Aquest reglament és d'aplicació a tot el personal que presti els seus serveis professionals al Comú d'Encamp en qualitat de funcionari, treballador públic de caràcter indefinit, i el personal de relació especial, d'acord amb el que preveu l'article 2 de l'Ordinació de la Mútua dels empleats del Comú d'Encamp.

Article 3. *El dret de vot*
Tot el personal del Comú d'Encamp descrit a l'article anterior tenen el dret de vot lliure, secret, personal i directe.

Article 4. *Presentació de propostes i actuacions*
1. Poden promoure eleccions, per sotmetre a votació les propostes i les actuacions esmentades a l'article 1 d'aquest reglament, els membres de la Comissió de la Mútua, els quals ho han de comunicar als mutualistes amb una antelació mínima de 15 dies naturals a la data prevista d'inici del procés de votacions.

2. A partir de la comunicació s'inicien els tràmits per a la constitució de la mesa electoral.

3. El Departament de Recursos Humans exposa públicament les propostes i les actuacions presentades per la Comissió de la Mútua i en facilita còpia als empleats.

Dipòsit legal: AND.2-2015

4. La convocatòria es fa per carta adreçada al lloc de treball dels empleats o per comunicació electrònica. Hi ha de constar, com a mínim, les indicacions següents:

a) La data de les votacions

b) L'adreça del local habilitat a aquest efecte i els horaris d'obertura i tancament

c) Les propostes i/o actuacions que proposa la Comissió de la Mútua

Article 5. *Mesa electoral*

1. Es constitueix una mesa electoral al col.legi electoral d'Encamp i una al col.legi electoral del Pas de la Casa. Cada mesa està composada per tres mutualistes: un membre de la Comissió de la Mútua, de més antiguitat al Comú d'Encamp, que ocupa la presidència; i altres dos membres, dels quals un mutualista de la Comissió de la Mútua de menys edat; i un altre escollit pel sistema d'elecció per insaculació d'entre la resta d'empleats del Comú d'Encamp, que són els vocals. D'aquests, el de menys edat, actua com a secretari. Es designen com a suplents els qui segueixen en l'ordre fixat d'antiguitat, d'edat o per nova insaculació quan escaigui.

2. L'elecció per insaculació dels vocals es fa al Departament de Recursos Humans amb la presència d'un conseller designat de la majoria i un altre conseller designat per l'oposició comunal.

3. La mesa electoral s'encarrega de la vigilància del procés electoral, de presidir la votació, de realitzar l'escrutini, d'aixecar l'acta corresponent i de resoldre les reclamacions que es puguin produir.

4. La mesa es constitueix formalment transcorreguts 3 dies laborables a partir de la comunicació de l'inici del procés electoral.

5. Un cop constituïda, la mesa electoral té la funció d'estendre l'acta d'escrutini en un termini de tres dies hàbils, exhaurit el qual ha de presentar els resultats a la Comissió de la Mútua.

6. Un membre de la mesa portarà un recompte del nombre d'electors que exercitin el seu dret a votar i es farà constar a la llista corresponent.

Article 6. *Desenvolupament del procés electoral*

1. L'acte de la votació s'efectua a les dependències habilitades pel Comú d'Encamp dins les seves instal·lacions, durant la jornada laboral.

2. Les paperetes, que contenen les propostes i/o les actuacions de la Comissió de la Mútua, que són facilitades pel Departament de Recursos Humans, amb la mateixa tipografia i es dipositen en un sobre tancat en urnes precintades.

3. L'elector que es disposi a votar, s'haurà d'identificar prèviament, i rebrà del president de la mesa un sobre. Seguidament l'introduirà a l'urna que correspongui.

4. Cada elector pot votar entre totes les propostes i/o actuacions presentades a les paperetes, marcant amb una "x" l'opció del que es vol elegir.

5. El Comú d'Encamp ha de facilitar els mitjans de desenvolupament normal de votació i de la resta del procés electoral. També pot organitzar la manera en què els empleats han d'exercir el dret de sufragi per tal que pertorbi el menys possible el funcionament normal del Comú d'Encamp.

Article 7. *Adopció dels acords. Majories*

1. Les propostes i/o actuacions que proposa la Comissió de la Mútua a votació s'adopten per majoria simple dels vots emesos pels mutualistes. Es considera que hi ha majoria simple quan hi ha més vots afirmatius que negatius.

Article 8. *Vots vàlids, vots blancs i nuls*

1. Els vots vàlids seran els resultants dels vots emesos, deduint-ne els vots blancs i nuls.

2. Es consideren vots nuls i sense cap efecte els expressats mitjançant:

Dipòsit legal: AND.2-2015

a) Paperetes esmenades, incompletes, paperetes que d'alguna forma, indiquin alteracions i, en general, totes les que contravinguin el sentit de la votació.

b) Dos o més paperetes incloses dins un mateix sobre que no siguin idèntiques.

c) Paperetes amb algun escrit afegit.

d) Paperetes tacades si a criteri de la mesa electoral la taca s'ha fet amb voluntat d'identificar la papereta.

e) Paperetes diferents de les facilitades per la Comissió.

f) Paperetes incloses dins un sobre juntament amb qualsevol altre element.

g) Paperetes introduïdes a l'urna sense sobre.

h) Sobres introduïts a l'urna sense cap papereta.

3. Es consideren vots vàlids els emesos mitjançant:

a) Dos o més paperetes idèntiques incloses dins un mateix sobre. En aquest cas es considera un sol vot vàlid.

b) Paperetes tacades si a criteri de la mesa electoral la taca no ha estat feta amb voluntat d'identificar la papereta.

c) Una papereta que es trenca en el moment d'obrir el sobre per realitzar l'escrutini. En aquest cas es considera que la papereta és íntegra.

4. No es poden declarar nuls els vots per altres motius que no siguin els prescrits per aquesta norma.

5. Els vots blancs s'han de fer constar en les actes de forma diferenciada dels vots nuls.

6. Els vots vàlids i els vots nuls que siguin impugnats per algun membre de la mesa s'han d'adjuntar a la documentació, i se n'ha de fer constar el nombre.

Article 9. *Conservació de les paperetes*
Serà obligatori conservar les paperetes electorals no impugnades al Comú d'Encamp fins que hagin transcorregut quinze dies des que l'elecció hagi quedat ferma.

Article 10. *Tancament del procés electoral*
1. Finalitzada la votació, comença immediatament el recompte públic, mitjançant lectura en veu alta dels resultats marcats a les paperetes, per part del president de la mesa electoral.

2. Els resultats es fan constar en una acta, d'acord amb el model que es determini. L'acta ha d'incloure les incidències i les protestes, si se n'han produït. Un cop redactada, la signen els membres de la mesa.

3. El resultat de la votació es fa públic al tauler d'anuncis del Comú d'Encamp i pels mitjans habituals establerts.

Article 11. *Reclamacions en matèria electoral*
Les reclamacions en matèria electoral es resolen davant de la jurisdicció competent, d'acord amb les normes processals aplicables. Tanmateix, les parts poden convenir sotmetre la controvèrsia plantejada a un procediment arbitral.

Disposició final

Aquest Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*.

Informació que es fa publica per a coneixement general.

Encamp, 10 de maig del 2019

Jordi Torres Arauz
Cònsol major

Dipòsit legal: AND.2-2015